



STADT MOOSBURG A. D. ISAR

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 4. SITZUNG DES BAU-, PLANUNGS- UND UMWELTAUSSCHUSSES

Sitzungsdatum:	Montag, 09.11.2020
Beginn:	Uhr
Ende	Uhr
Ort:	in der Stadthalle, Breitenbergstr. 18

ANWESENHEITSLISTE

Erster Bürgermeister

Dollinger, Josef

Zweiter Bürgermeister

Hadersdorfer, Georg

Dritter Bürgermeister

Stanglmaier, Michael, Dr.

Ausschussmitglieder

Altenbeck, Evelin
Beibl, Verena
Beubl, Gerhard
John, Stefan
Kieninger, Ludwig
Linz, Karin
Reif, Hans
Tristl, Manfred
Wittmann, Thomas

Ortssprecher

Huber, Lorenz

Schriftführerin

Kühner, Erika

Verwaltung

Held, Herbert, Dipl.-Ing. (univ.)
Klossek, Renate

Gäste

Fincke, Philipp

Abwesende und entschuldigte Personen:

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters
- 2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 und § 36 Abs. 1 GeschO/StR
- 3 Verkehrsangelegenheiten
- 3.1 Antrag Bündnis 90/DIE GRÜNEN; Ausweisung der Viehmarktstraße als Fahrradstraße **2020/0265**
Vorlage: 2020/0265
- 3.2 Antrag Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Graf-Konrad-Straße und Teilstück Stadtgraben als Fahrradstraße und Vorfahrtsstraße **2020/0266**
Vorlage: 2020/0266
- 4 Baugesuche und Anträge
- 4.1 Vorbescheid - Errichtung eines Betriebsleiterwohnhauses a.d. Stadtbadstr. 25, Moosburg **2020/0243**
Vorlage: 2020/0243
- 4.2 Errichtung einer einseitigen LED-Werbeanlage auf Monofuß a.d. Fischerstr. 1, Moosburg **2020/0246**
Vorlage: 2020/0246
- 4.3 Nutzungsänderung einer Wohnung in eine Großtagespflege a.d. Rhenobotstr. 9, Moosburg **2020/0247**
Vorlage: 2020/0247
- 4.4 Vorbescheid - Errichtung eines Einfamilienhauses in Niederambach 8 a **2020/0254**
Vorlage: 2020/0254
- 4.5 Nutzungsänder. e. Werkstatt- u. Lagergebäudes zur Wohnnutzung u. Erweiterung der Wohnfläche im Dachgeschoss u. Spitzboden e. Wohn- u. Geschäftshauses, Auf dem Gries 7, Moosburg **2020/0255**
Vorlage: 2020/0255
- 4.6 Vorbescheid - Errichtung einer Lärmschutzwand a.d. Mainburger Str. 2 + 4, Moosburg **2020/0257**
Vorlage: 2020/0257
- 4.7 Vorbescheid - Errichtung eines Ersatzhauses a.d. Tiefenbachstr. 120, Moosburg **2020/0260**
Vorlage: 2020/0260
- 4.8 Vorbescheid - Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 2 Wohneinh. a.d. Venusstr. 10, Moosburg **2020/0261**
Vorlage: 2020/0261
- 4.9 Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 9 Wohneinh. und Tiefgarage a.d. Sudetenlandstr. 6, Moosburg **2020/0262**
Vorlage: 2020/0262
- 4.10 Vorbescheid - Errichtung eines Apartmenthotels, Büros u. Läden mit e. Tiefgarage a.d. Neuen Industriestr. 8, Moosburg **2020/0263**
Vorlage: 2020/0263
- 5 Anfragen und Sonstiges

Erster Bürgermeister Josef Dollinger eröffnet um Uhr die öffentliche 4. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses fest.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters

2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 und § 36 Abs. 1 GeschO/StR

3 Verkehrsangelegenheiten

3.1 Antrag Bündnis 90/DIE GRÜNEN; Ausweisung der Viehmarktstraße als Fahrradstraße

Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt die Viehmarktstraße in gesamter Länge und das Teilstück Landshuter Straße von der Blütenstraße bis zur Kulturgrabenbrücke als Fahrradstraße auszuweisen und entsprechend zu beschildern.

Beschlossen Ja: 10 Nein: 2

3.2 Antrag Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Graf-Konrad-Straße und Teilstück Stadtgraben als Fahrradstraße und Vorfahrtsstraße

Beschluss:

Der BA beschließt zum Antrag Bündnis 90/ DIE GRÜNEN vom 03.11.2020 die derzeitige Tempo 30 km/h Zone in eine „Fahrradzone“ nebst Zusatzzeichen „Anlieger frei“, befristet auf zwei Jahre, umzubeschildern.

Der Umgriff der „Fahrradzone“ umfasst die Straßen: Rhenobotstraße, Statzenbachstraße, Graf-Konrad-Straße, Gutenbergstraße, Weihmühlstraße, Gabelsbergerstraße, Geibitzstraße, Jahnstraße und Teilbereich des Stadtgrabens.

Beschlossen Ja: 9 Nein: 3

4 Baugesuche und Anträge

4.1	Vorbescheid - Errichtung eines Betriebsleiterwohnhauses a.d. Stadtbadstr. 25, Moosburg
------------	---

Beschluss:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorbescheid das gemeindliche Einvernehmen.

Für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung bestehen Anschlussmöglichkeiten in der Stadtbadstraße auf Höhe Schwimmbad.

Vor Erteilung der Baugenehmigung muss der Bauwerber Sondervereinbarungen mit der Stadt Moosburg abschließen.

Beschlossen **Ja: 12** **Nein: 0**

4.2	Errichtung einer einseitigen LED-Werbeanlage auf Monofuß a.d. Fischerstr. 1, Moosburg
------------	--

Beschluss:

Der BA verweigert zum beantragten Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen. Die Werbeanlage fügt sich aufgrund der Wechselwerbung nicht in die nähere Umgebung ein und beeinträchtigt das Ortsbild.

Durch die Wechselwerbung wird die Verkehrssicherheit beeinträchtigt und gefährdet.

Abgelehnt **Ja: 12** **Nein: 0**

4.3	Nutzungsänderung einer Wohnung in eine Großtagespflege a.d. Rhenobotstr. 9, Moosburg
------------	---

Beschluss:

Der Bauausschuss erteilt zur beantragten Nutzungsänderung das gemeindliche Einvernehmen. Der Bauausschuss stellt fest, dass für die beantragte Nutzung keine zusätzlichen Stellplätze nachzuweisen sind.

Beschlossen **Ja: 9** **Nein: 3**

4.4	Vorbescheid - Errichtung eines Einfamilienhauses in Niederambach 8 a
------------	---

Beschluss:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorbescheid zum Bau eines Einfamilienhauses das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen **Ja: 8** **Nein: 4**

4.5	Nutzungsänder. e. Werkstatt- u. Lagergebäudes zur Wohnnutzung u. Erweiterung der Wohnfläche im Dachgeschoss u. Spitzboden e. Wohn- u. Geschäftshauses, Auf dem Gries 7, Moosburg
------------	---

Beschluss:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen.

Abgelehnt: **Ja: 0** **Nein: 12**

Beschluss:

Der Bauausschuss verweigert zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen, da der Brandschutz nicht gewährleistet ist und die Abstandsflächen nicht eingehalten werden. Auf die vorliegenden Nachbareinwendungen wird hingewiesen.

Beschlossen:**Ja: 12 NEIN: 0****Hinweis:**

Das Landratsamt Freising wird gebeten, folgende Belange zu prüfen:
denkmalpflegerische Belange Nähe Stadtmauer
beantragte Wohnflächen bzw. Grundrisse

Mehrfachbeschluss

4.6	Vorbescheid - Errichtung einer Lärmschutzwand a.d. Mainburger Str. 2 + 4, Moosburg
------------	---

Beschluss:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorbescheid das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen Ja: 11 Nein: 0**Abstimmungsvermerke:**

StRin Altenbeck war während der Beratung und Abstimmung nicht anwesend.

4.7	Vorbescheid - Errichtung eines Ersatzhauses a.d. Tiefenbachstr. 120, Moosburg
------------	--

Beschluss:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorbescheid das gemeindliche Einvernehmen.
Der Bauausschuss bittet das Landratsamt Freising die Größe des Baukörpers zu prüfen.

Beschlossen Ja: 11 Nein: 1

4.8	Vorbescheid - Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 2 Wohneinh. a.d. Venusstr. 10, Moosburg
------------	--

Beschluss:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorbescheid das gemeindliche Einvernehmen.
Auf den vorliegenden Nachbareinwand wird hingewiesen.

Abgelehnt Ja: 4 Nein: 8

4.9	Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 9 Wohneinh. und Tiefgarage a.d. Sudetenlandstr. 6, Moosburg
------------	--

Beschluss:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen Ja: 10 Nein: 2

4.10 Vorbescheid - Errichtung eines Apartmenthotels, Büros u. Läden mit e. Tiefgarage a.d. Neuen Industriestr. 8, Moosburg

Beschluss 1:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Neubau mit den dargestellten Abmessungen das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen: **Ja: 12** **Nein: 0**

Beschluss 2:

Der Bauausschuss erteilt zur beantragten Ladennutzung im Erdgeschoss des Gebäudes mit Verkaufsflächen kleiner 600 m² das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen: **Ja: 12** **Nein: 0**

Beschluss 3:

Der Bauausschuss erteilt zur beantragten Nutzung als Apartmenthotel gemäß dem vorgelegten Nutzungskonzept das gemeindliche Einvernehmen.

Abgelehnt: **Ja: 5** **Nein: 7**

Beschluss 4:

Der Bauausschuss verweigert zur beantragten Nutzung als Apartmenthotel gemäß dem vorgelegten Nutzungskonzept das gemeindliche Einvernehmen, da die Nutzung nicht den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans entspricht.

Beschlossen: **Ja: 11** **Nein: 1**

Beschluss 5:

Der Bauausschuss verweigert zu den alternativ zur Büronutzung beantragten Nutzungen „Betreutes Wohnen“, „Altenwohnheim“ und „Pflegewohnheim“ das gemeindliche Einvernehmen. Diese Nutzungen sind in dem als GI ausgewiesenen Quartier nicht zulässig.

Beschlossen: **Ja: 12** **Nein: 0**

Mehrfachbeschluss

5 Anfragen und Sonstiges

Mit Dank für die Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Josef Dollinger um Uhr die öffentliche 4. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses.

Josef Dollinger
Erster Bürgermeister

Abteilungsleitung

Erika Kühner
Schriftführung